



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE DIRIGENZIALI

N. 177 del 14/07/2026

OGGETTO: Ingiunzione di pagamento per inottemperanza all'ordine di demolizione ed assegnazione termine per l'assolvimento dell'obbligo

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Ordinanza n. *****, regolarmente notificata al Sig. *****, nato a *****, residente in Lamezia Terme*****, in qualità di proprietario/responsabile dell'abuso, veniva dichiarata *****

nonché il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
- con Ordinanza n. *****, regolarmente notificata al Sig. *****, residente in Lamezia Term***** in qualità di proprietario/responsabile dell'abuso, veniva ingiunta la demolizione delle opere edilizie abusive realizzate sull'immobile sito in Lamezia Terme,

entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;

Atteso che:

- l'ordinanza n. ***** non è stata impugnata nei termini di legge;
- l'ordinanza n. *****, impugnata, non ne è stata disposta la sospensione dell'efficacia;
- decorsi i termini assegnati per l'esecuzione spontanea della demolizione, ***** ha effettuato apposito controllo in data *****, come da segnalazione mancata demolizione opere abusive prot. n. ***** acquisito al protocollo del Comune di Lamezia Terme al n. *****del *****, dal quale è emerso che le opere abusive risultano tuttora esistenti e che non è stato eseguito il ripristino dello stato dei luoghi;
- in data *****personale tecnico del Settore Governo del Territorio ha effettuato apposito sopralluogo accompagnato da personale operativo della Polizia Municipale, dal quale è emersa la conferma di uno stato attuale dell'immobile interessato senza che sia stata eseguita la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- che il destinatario *****non ha ottemperato all'ordine di demolizione impartito;

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n.***** , è stato dato atto alla parte dell'accertamento ***** della mancata demolizione delle opere abusive di cui all'Ordinanza***** , degli effetti di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001 e dell'irrogazione della somma da pagare dell'importo di ***** , a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001;
- che con il presente atto, permanendo gli effetti di cui ***** si assegna un termine perentorio (trenta giorni) per il pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001;

Visti:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed in particolare gli artt. 27 e 31;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

al

Sig.*****
***** , in qualità di proprietario/responsabile dell'abuso, di versare la somma di € ***** quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 31 comma 4-bis del D.P.R. n. 380/2001;

INGIUNGE

al

Sig.

***** , in qualità di proprietario/responsabile dell'abuso, di provvedere al pagamento della somma complessiva di ***** a favore del Comune di Lamezia Terme – Servizio di Tesoreria Comunale entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente atto, significando che in difetto si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981;

Si precisa che la presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo e che, ai sensi ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso entro il termine fissato per il pagamento (30 giorni dalla notifica) a norma dell'art. 22 della Legge 689/1981 e dell'art. 6 del Decreto Legislativo 01/09/2011, n. 150.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza al

*****.

La trasmissione per opportuna conoscenza, per le proprie competenze,

- al Nucleo di Lamezia Terme dei Carabinieri Forestali;

- al Comando di Polizia Locale;
- al Dirigente del Settore Economico Finanziario.

Lamezia Terme, lì 15/07/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO